

1501024-18.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114569/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24587914 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2114569 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO PEREIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501024-18.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501024-18.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114569/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24587914 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2114569 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

REGINALDO PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 28 de abril de 2022, por volta da 1h45min, na Avenida José Américo de Almeida, altura do número 730, na via pública, Parque Marengo, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, o denunciado supostamente trazia consigo e vendia drogas, quais sejam, 52 invólucros de maconha, 108 invólucros de cocaína, além e 95 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fls. 64/65), o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 73). A denúncia foi recebida (fls. 75/76). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), Laudo de Constatação Provisória (fls. 14/17), e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 105/107) a prova de autoria é dúbia.

A autoria é certa.

A testemunha PEDRO FRANCISCO MARTINS NETO, guarda municipal, relatou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, onde há um conhecido ponto de venda de drogas, próximo a uma UBS, ocasião em que visualizaram diversos indivíduos suspeitos. Ao avistarem a viatura da guarda municipal, todos correram e o réu permaneceu no local segurando a sacola que trazia consigo. Não se recorda se indagou o motivo pelo qual o réu foi a única pessoa que não correu dali.

ELI DE ALBUQUERQUE GOMES, guarda civil municipal, corroborou os relatos prestados por seus colegas milicianos.

Interrogado, o acusado REGINALDO PEREIRA conta com 47 anos. Já esteve preso anteriormente por tráfico de drogas e estava em liberdade há um ano. Estava em uma adega e acabou seu dinheiro. Foi até sua casa pegar mais dinheiro. Passou na "loja" para comprar drogas e nesse momento a viatura da guarda municipal. Foi para o outro lado da rua e todos correram. Os policiais estavam revirando o meio do mato e, de repente, acharam a droga. Disseram que era do interrogando. Da delegacia, voltaram para a adega para pegar a carteira do réu e pagarem o que havia consumido na adega. Trazia consigo apenas a quantia de R\$ 100,00 para pagar a adega.

A prova dos autos não autoriza condenação, posto que dúbia.

Os guardas municipais afirmaram ter avistado o acusado entregando drogas a muitos indivíduos em local de costumeiro tráfico de drogas. Afirmaram que o réu foi o único indivíduo que não correu do local e ali ficou segurando a droga.

Considerando que a prova dos autos encontra-se restrita ao depoimento dos milicianos e que há certeza sobre a pluralidade de indivíduos que, lá estavam e correram do local, quando avistaram os milicianos, paira a dúvida no contexto probatório dos autos de sorte que não está esclarecida a autoria dos fatos narrados

na denúncia.

Isto porque é costumeiro que o vendedor das drogas a dispense de pronto e também busque fugir, como todos que ali fizeram. Os guardas municipais não souberam explicar o motivo pelo qual o réu não deixou o local. Justificaram a abordagem no local por conta da existência de creches, contudo, os fatos se deram durante a madrugada.

Frise-se que não se está aqui colocando em dúvida a palavras dos guardas municipais, contudo, é certo que os fatos carecem de melhor investigação quando se trata de prova para condenação criminal.

Assim sendo, em consonância com nosso ordenamento jurídico, deve ser aplicado o princípio do favor rei com consequente absolvição do acusado haja vista que a reincidência do acusado é circunstância que somente incide em eventual oportunidade de cominação de pena não sendo de per si elemento de convicção para que se elucide autoria de qualquer delito.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do feito e, consequentemente, ABSOLVO o acusado da imputação constante da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA